



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro
Central Cível

Praça João Mendes, s/n, Sala 1805 - Bairro: Centro - CEP: 1501900 - Fone: (11) 2171-6505 - Email:
sp1falencias@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4075139-07.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

SENTENÇA

Trata-se de recuperação judicial impetrada em 8/12/25. Aduziu a requerente, em suma: constituída em 1968, presta serviços educacionais e em 2011 chegou a aproximadamente 11000 alunos no ensino superior; em 2017 foi atingida por crise financeira e greve de professores; no ano seguinte a nova gestão iniciou reestruturação da empresa, mas sobreveio a pandemia, com a suspensão das atividades presenciais e elevação dos gastos com tecnologia; apontou passivo total de R\$231.288.135,54.

Deferido o processamento em 21/3/26 (evento 37).

Sobrevieram relatórios do AJ (eventos 52 e 87) e parecer do MP no sentido da extinção do processo por ilegitimidade ativa (evento 103).

A requerente transformou-se em sociedade empresária há menos de um ano (evento 1, DOC14 ; evento 74, DOC13), não satisfazendo o requisito temporal previsto no art. 48, "caput", da Lei 11.101/05.

O período anterior de associação civil sem fins lucrativos não lhe confere legitimidade ativa para impetrar recuperação judicial, por aplicação da jurisprudência recente sobre o tema (STJ: REsp 2.008.646-RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/11/25; TJSP, AI's 2317187-40.2025.8.26.0000 e 2324881-60.2025.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 8/4/26).

Posto isso, acolho os pareceres e julgo extinto o processo com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Fixo a remuneração do Administrador Judicial, considerando o trabalho realizado, em R\$25.000,00.

Transitada em julgado, se a requerente não comprovar o recolhimento integral da taxa judiciária, expeça-se certidão à Fazenda Pública e proceda-se ao arquivamento definitivo.

Documento eletrônico assinado por **JOMAR JUAREZ AMORIM, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610010717777v9** e do código CRC **932e1835**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOMAR JUAREZ AMORIM

Data e Hora: 01/06/2026, às 10:19:18

4075139-07.2025.8.26.0100

610010717777.V9